ENTWURF – Stand 22.09.2026 – nicht unterzeichnet Bearbeitungsvermerk: Abstimmung mit Finanzierungsbanken ausstehend; Zustimmungsbeschlüsse noch nicht gefasst

Gewinnabführungsvertrag

zwischen

der **Weserlinie Logistics BidCo GmbH**, Hamburg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 178203 – nachfolgend „**Organträgerin**“ –

und

der **Nordhafen Logistik GmbH**, Bremen, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bremen unter HRB 31842 HB – nachfolgend „**Organgesellschaft**“ –

§ 1 Gewinnabführung

(1) Die Organgesellschaft verpflichtet sich, ihren ganzen Gewinn an die Organträgerin abzuführen. Abzuführen ist – vorbehaltlich der Bildung oder Auflösung von Rücklagen nach Absatz 2 – der ohne die Gewinnabführung entstehende Jahresüberschuss, vermindert um einen etwaigen Verlustvortrag aus dem Vorjahr und um den nach § 268 Abs. 8 HGB ausschüttungsgesperrten Betrag. Der abzuführende Betrag darf den in § 301 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung genannten Betrag nicht überschreiten.

(2) Die Organgesellschaft kann mit Zustimmung der Organträgerin Beträge aus dem Jahresüberschuss in andere Gewinnrücklagen einstellen, soweit dies handelsrechtlich zulässig und bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich begründet ist.

(3) Die Abführung von Beträgen aus der Auflösung von Kapitalrücklagen sowie von vorvertraglichen Gewinnrücklagen ist ausgeschlossen.

§ 2 Verlustübernahme

Die Organträgerin ist entsprechend allen Vorschriften des § 302 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung zur Übernahme von Verlusten der Organgesellschaft verpflichtet.

§ 3 Wirksamwerden und Dauer

(1) Der Vertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung der Gesellschafterversammlungen beider Parteien und der Eintragung in das Handelsregister der Organgesellschaft.

Kommentar [KW1]: Beginn 01.01.2027 setzt Eintragung im HR bis 31.12.2027 voraus. Zustimmung Banken (Intercreditor) noch offen. – K. Wessels, 22.09.2026

(2) Der Vertrag gilt – mit Ausnahme des Rechts auf Gewinnabführung, das erstmals für das Geschäftsjahr gilt, in dem der Vertrag wirksam wird – **erstmals für das am 01.01.2027 beginnende Geschäftsjahr** der Organgesellschaft.

(3) Der Vertrag wird für eine Mindestlaufzeit von fünf Zeitjahren ab dem Beginn des Geschäftsjahres abgeschlossen, für das er erstmals gilt, also bis zum 31.12.2031. Er verlängert sich

danach jeweils um ein Jahr, wenn er nicht mit einer Frist von sechs Monaten vor Ablauf gekündigt wird.

(4) Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die Organträgerin nicht mehr mehrheitlich an der Organgesellschaft beteiligt ist.

Hamburg / Bremen, den _____ 2026

____ ____ Weserlinie Logistics BidCo GmbH Nordhafen Logistik GmbH

Interner Vermerk der Geschäftsführung (Dr. K. Wessels), 22.09.2026: Unterzeichnung und Zustimmungsbeschlüsse sind für November 2026 vorgesehen. Für die Organschaft ab 2027 muss die Eintragung im Handelsregister bis spätestens 31.12.2027 erfolgen.

MUSTER FIKTIVE TESTDATEN ENTWURF Datenraum Projekt HafenKante – nur für Testzwecke